

한국가스공사 상임감사위원

부서주의

일련번호 제22-건설안전종합-25호

제목 건설사업관리용역 도급사업 관리 미흡

소관부서 ♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부, ♣♣안전건설단 ㄷㄷ부
⊕⊕지역본부 ㄴㄴ부

조치부서 인사조직원 인사부

내용

1. 업무 개요

♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부 등은 해당 사업장내 수행되는 도급사업과 관련하여 안전보건담당부서로 안전보건조치를 수행하여야 한다. 해당 사업장이 관리하고 있는 건설사업관리용역은 아래의 표와 같다.

【표. 사업장별 건설사업관리용역 관리내역】

시공사	공사명	건설사업관리방식(%)	건설사업관리용역사
♥♥안전건설단	☆☆~ㄹㄹㄹ 배관이설	100	※※※※공사
	㉠~☆☆ 배관이설	100	※※※※※
	▽▽~▽▽ 1공구 주배관	20 : 80	주식회사 ㉠
	▽▽~▽▽ 2공구 주배관	20 : 80	주식회사 ㉠
	◀◀열병합 주배관	100	주식회사 ㉠
	○○~㉠ 배관이설	100	※※※※※
	●●~㉠ 배관이설	100	※※※※※
♣♣안전건설단	▷▷기지 1단계 저장탱크 건설공사	100	※※※※공사
⊕⊕지역본부	㉠관리소 배관시설이용 연결공사	100	※※※※공사

※ 출처 : 확인서 내용 감사인 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제63조 및 제64조에는 도급인이 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 이행하여야 할 사항에 대해 규정되어 있

다.

또한 공사「도급 안전보건관리 지침서(SI-110)」는 공사와의 계약에 의해 본사 및 사업소에서 작업을 수행하는 수급업체의 안전보건활동을 규정함은 물론 도급인으로서 공사의 역할도 규정하고 있다. 동 지침에 따르면 수급업체는 공사와의 계약에 의해 공사(工事) 및 인력에 의한 용역, 물품납품 등의 작업을 수행하는 업체로서 공사를 위해 역무를 수행하는 개인 또는 업체를 말하고 있으며 상기 건설사업관리용역 또한 공사와의 계약에 의해 용역을 수행하는 것으로 동 지침에서 규정하는 수급업체에 해당한다.

따라서 각 해당 부서는 산업안전보건법 및 도급 안전보건관리 지침서에 따라 건설사업관리용역사에 대해 도급사업 안전보건조치 활동을 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 금번 감사에서 확인한 결과 해당 부서는 건설사업관리용역에 대한 도급사업 안전보건조치를 아래와 같이 일부 미흡하게 수행하여 도급인의 의무를 충실히 이행하지 못하였다.

【표】 도급인의 의무수행 미흡 현황

구분	수행내역	해당부서
안전보건협의체	실적 없음	☎☎부(▷▷) ☎☎부(⊗⊗)
합동점검	실적 없음 (※☎☎안전공무부 일부 이행)	☎☎안전공무부 ☎☎부(▷▷) ☎☎부(⊗⊗)
안전관리계획서 승인 안전활동 실적보고서 확인	실적 없음 (※☎☎안전공무부 일부 승인)	

관계부서 등 의견 및 검토결과

♣♣안전건설단 ☎☎부는 해당 도급인의 의무중 안전보건 협의체, 합동안전

보건점검은 그 수행주체가 사업소 안전보건관리(총괄)책임자로 되어 있어 ♣♣안전건설단의 경우 수급인 근로자를 포함하여도 안전보건관리책임자 선임기준인 상시근로자 100명에 이르지 못해 해당업무 수행의무가 없다고 판단하나 가스공사의 선제적 안전관리 측면을 고려하여 도급 안전보건 관리활동에 미진함이 없도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다. 그러나, 산업안전보건법에서 규정하는 도급인의 의무는 안전보건관리(총괄)책임자 선임의무와 무관하게 발생하는 것이며 공사의 내부지침은 일반적인 공사조직을 염두에 두고 작성된 것으로 임시조직인 ▷▷기지건설단의 조직구성과 차이가 있어 해당업무 수행의무를 인지하지 못해 실기된 것이라 판단된다. (건설조직 등에 대한 KOSHA-MS 적용방안 마련토록 본사 관계 부서에 통보예정)

조치할 사항

인사조직처장은

건설사업관리용역에 대한 도급사업 안전보건조치를 미흡하게 수행한 해당 부서에 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부 (부서주의)

♣♣안전건설단 ㄹㄹ부 (부서주의)

⊗⊗지역본부 ㄹㄹ부 (부서주의)